부동산 세법	매일학습문제 1~2월 과정 5주차	이 혁 교수	26.01.31
박문각 평택학원	☎ 031) 691 - 1972		

1. 증여로 인한 취득의 경우 취득일이 속한 달의 말일부터 3개월 이내 신고하고 납부 하여야 한다.( )

2. 납세의무자가 취득세 과세물건을 사실상 취득한 후 취득세 신고를 하지 아니하고 매각하는 경우에는 산출세액에 100분의 50을 가산한 금액을 세액으로 하여 보통징수의 방법으로 징수한다 ( )

3. 등기·등록관서의 장은 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 10일까지 납세지를 관할하는 시장·군수에게 통보하여야 한다.( )

4. 취득세 납세의무가 있는 법인이 장부 등의 작성과 보존의무를 이행하지 아니하는 경우 산출세액의 100분의 20에 상당하는 가산세가 부과된다.( )

5. 토지를 취득한 자가 그 취득한 날부터 1년 이내에 그에 인접한 토지를 취득한 경우 그 전후의 취득에 관한 토지의 취득을 1건의 토지 취득으로 보아 취득세에 대한 면세점을 적용한다. ( )

6. 지역권 설정 및 이전등기의 경우 요역지가액의 1천분의 2의 세율을 적용한다.( )

7. 전세권설정등기에 대한 등록면허세의 산출세액이 6천원보다 적을 때에는 등록면허세의 세액은 6천원으로 한다.( )

8. 등기·등록이 된 이후 법원의 판결 등에 의해 그 등기 또는 등록이 무효 또는 취소가 되어 등기·등록이 말소된다 하더라도 이미 납부한 등록면허세는 과오납으로 환급할 수 없다.( )

9. 등록을 하려는 자가 신고의무를 다하지 않은 경우 등록면허세 산출세액을 등록하기 전까지 납부하였을 때에는 신고·납부한 것으로 보지만 무신고 가산세가 부과된다.( )

10. 부동산을 등기하려는 자는 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 등기를 하기 전까지 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고·납부하여야 한다.( )

11. 재산세 과세대상인 건축물의 범위에는 주택을 포함한다.( )

12. 재산세 납세의무자인지의 해당 여부를 판단하는 기준 시점은 재산세 과세기준일 현재로 한다.( )

13. 공유재산인 경우 그 지분에 해당하는 부분 (지분의 표시가 없는 경우에는 지분이 균등한 것으로 본다)에 대해서는 그 지분권자를 납세의무자로 본다.( )

14. 소유권의 귀속이 분명하지 아니하여 사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우에는 그 사용자가 납부 할 의무가 있다.( )

15. 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고 하지 아니하였을 때에는 공동상속인 각자가 받았거나 받을 재산에 따라 납부 할 의무를 진다.( )

정답 및 해설

1 : O 2 : X - 80/100을 적용한다. 3 : O 4 : X - 100분의 10에 상당하는 가산세가 부과된다.
5 : O 6 : O 7 : O 8 : O 9 : X - 가산세를 부과하지 아니한다. 10 : O
11 : X - 건축물의 범위에는 주택을 포함하지 아니한다. 12 : O 13 : O 14 : O
15 : X - 주된상속자가 납세의무자이다.